

Nr. 61 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Zweiten Gesetzes über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs. 12. Dezember 1934*R 43 II/239, Bl. 97–99 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Nicht zur Veröffentlichung bestimmt!*

I. Im Bereiche der nichtlandwirtschaftlichen langfristigen Verschuldung² enden am 31. Dezember 1934 und am 1. April 1935 die im Zusammenhang mit der Zinssenkung von 1931 eingeführten Moratorien der Notverordnungen vom 8. Dezember 1931³ und 11. November 1932⁴. Diese Moratorien waren zuletzt durch das Gesetz über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs vom 20. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 1092)⁵ um ein Jahr verlängert worden. Am 31. Dezember 1934 läuft auch die Fälligkeitsregelung ab, die durch das Gesetz vom 18. Juli 1930 (Reichsgesetzbl. I S. 300)⁶ für Aufwertungshypotheken getroffen worden war. Bei dieser Rechtslage könnten in nächster Zeit aus der Verschuldung der vergangenen Wirtschaftsepoche Fälligkeiten eintreten, die das Maß der Kapitalneubildung um ein Vielfaches übersteigen. Tatsächlich können aber Schwierigkeiten aus einer Häufung von Fälligkeiten nur bei einem Teil der unter Moratorium liegenden Schulden eintreten; denn die Anstaltsgläubiger, insbesondere Hypothekenbanken, Sparkassen und Versicherungsunternehmungen, haben Erklärungen abgegeben, wonach sie mit Forderungen, deren dingliche Sicherung in Ordnung ist, mindestens noch ein Jahr ohne Erhebung von Verlängerungsgebühren stillhalten werden. Anders verhält es sich mit den Forderungen, die in privater Hand sind. Zwar ist auch in diesem Bereich anzunehmen, daß für die meisten Gläubiger bei der gegenwärtigen Zinslage keine Veranlassung bestehen wird, sicher angelegtes Kapital zurückzuziehen. Immerhin wird es zahlreiche Gläubiger geben, die das Kapital, wenn es zur Kündigung freigegeben würde, zurückziehen würden, um es anderweitig anzulegen oder zu verbrauchen. Auch sind unter den Gläubigern, die am längsten in der Verfügung über ihr Kapital beschränkt sind, den Aufwertungsgläu-

¹ Vorlage des RJuM; auch überliefert in: R 22/320, Bl. 110–112. Leicht gekürzte und veränderte Fassung der Begründung abgedruckt in: DJ 1934, S. 1604–1606. Die Notwendigkeit gesetzl. Maßnahmen zum Schuldnerschutz wegen Ablaufs der Hypothekenmoratorien und der Fälligkeit der Aufwertungshypotheken war am 27. 11. 34 auf einer Besprechung im RJuM mit Vertretern des RFM, RWiM, REM, RAM und StdF erörtert und dabei der GesEntw. in seinen Grundzügen aufgestellt worden; s. R 22/320, Bl. 12, 37–57, 67–74; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30260. Die endgültige Abstimmung der Kabinettsvorlage erfolgte in nochmaligen Beratungen mit den Ressorts und den Reichsverbänden des Kredit- und Versicherungswesens am 6./7. 12. 34; R 22/320, Bl. 75–81. Zum Problem der Aufwertungshypotheken 1931–34 vgl. auch die umfangreiche Presse-Slg. in: R 2501/3295.

² Für den Sektor der landwirtschaftl. Grundverschuldung war durch das Gesetz über die Zinserleichterung für den landwirtschaftlichen Realkredit vom 28. 9. 34 (RGBl. I S. 860) die 1932 eingeführte Zinsabsenkung um 2%, jedoch nicht unter eine Gesamtbelastung von 4%, bis zum 30. 9. 35 weiterverlängert worden. Das Gesetz über die Zinsen für den landwirtschaftlichen Realkredit vom 31. 7. 35 (RGBl. I S. 1057) setzte den Zins ohne zeitliche Befristung dann allgemein auf 4,5% fest und stundete die Rückzahlung bis zum 1. 4. 40. Vgl. Dok. Nr. 81 Anm. 12, 13.

³ 4. NotVO zur Sicherung der Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8. 12. 31, T. 1 Kap. III (RGBl. I S. 699, 703); vgl. ARW, Kab. Brüning I/II, Bd. III Nr. 594.

⁴ NotVO über die Fälligkeit von Hypotheken und Grundschulden vom 11. 11. 32 (RGBl. I S. 525); s. ARW, Kab. Papen, Nr. 199 P. 3.

⁵ Sog. Kapitalverkehrsg; ARH I/2, Nr. 274 P. 5.

⁶ Gesetz über die Fälligkeit und Verzinsung der Aufwertungshypotheken (FälligkeitsG); s. ARW, Kab. Brüning I/II, Bd. I Nrr. 43 P. 3, 66 P. 2.

bigern⁷, viele, denen das Kapital billigerweise nicht mehr vorenthalten werden kann. Der Gesamtbetrag an Forderungen, die hiernach zur Fälligkeit kommen könnten, läßt sich nicht annähernd bestimmen. Es ist deshalb notwendig, eine Regelung vorzusehen, durch die eine den Wirtschaftsverlauf störende Zusammenballung von Fälligkeiten vermieden wird. Dabei war in erster Linie zu prüfen, ob ein organischer Abbau der unter den Moratorien festgefrorenen Schulden durch eine allmähliche Tilgung möglich ist. Allgemeine Maßnahmen in dieser Richtung müssen aber mit der von der Reichsregierung erstrebten und ihrem Ziele sich nähernden organischen Zinssenkung⁸ in Einklang gebracht werden. Aus diesem Grunde beschränkt sich der Entwurf auf Vorschläge für eine abwartende Übergangsregelung auf folgender Grundlage:

II. Die Fälligkeitsregelung für Aufwertungshypotheken und die Moratorien für andere langfristige Schulden werden noch einmal kurzfristig verlängert. Jedoch bewegt sich der Entwurf in der Richtung eines vorsichtigen Abbaus des Schuldenblocks. Dabei ist berücksichtigt, daß die am 1. April 1935 eintretende Hauszinssteuersenkung⁹ den Schuldner eine Erleichterung bringt. Wie in den bisherigen Vorschriften ist Vorsorge getroffen, daß durch eine richterliche Behandlung des Einzelfalls unbillige Härten für die Gläubiger vermieden werden. Die Aufwertungsfälligkeiten werden mit Rücksicht darauf, daß die Aufwertungsgläubiger am längsten in der Verfügung über ihr Kapital beschränkt sind, bevorzugt vor den sonstigen Fälligkeiten behandelt.

1. Für die *Aufwertungsfälligkeiten* (1. Teil des Gesetzentwurfs) wird eine Regelung getroffen, die sich sehr eng an die Fälligkeitsregelung des Gesetzes vom 18. Juli 1930 anlehnt. Der Gläubiger kann das Kapitel unter Einhaltung einer bestimmten Frist kündigen. Auf die Kündigung kann der Schuldner eine Entscheidung der Aufwertungsstelle über die Bewilligung einer Zahlungsfrist herbeiführen. Die Zahlungsfrist kann längstens bis 31. Dezember 1936 bewilligt werden. Eine Reihe von Änderungen sind gegenüber der bisherigen Regelung vorgesehen, um etwas stärker auf die Rückzahlung der Aufwertungsbeträge hinzuwirken. So sind von der vorgeschlagenen Regelung nur noch die Fälligkeiten erfaßt, die sich auf den 31. Dezember 1934 zusammendrängen oder später eintreten; dagegen sind die vor dem 31. Dezember 1934 eingetretenen Fälligkeiten freigelassen. Ferner sollen die Parteivereinbarungen über die Zahlung des Aufwertungsbetrages unberührt bleiben. Die Kündigungsfrist, die dem Gläubiger auferlegt ist, wenn er den Aufwertungsbetrag zur Zahlung fällig machen will, ist gegenüber der bisherigen Jahresfrist auf drei Monate bestimmt worden. Für Aufwertungsbeträge bis zu 300 Goldmark ist die Bewilligung einer Zahlungsfrist ausgeschlossen.

2. Während nach der vorgeschlagenen Regelung bei Aufwertungshypotheken der *Schuldner* derjenige ist, der gegebenenfalls die richterliche Entscheidung über die Bewilligung einer Zahlungsfrist herbeizuführen hat, soll bei den *anderen Fälligkeiten* (2. Teil des Gesetzentwurfs) die umgekehrte Regelung, die schon das Gesetz vom 20. Dezember 1933 vorgesehen hatte und die sich bewährt hat, beibehalten werden. Sie läuft darauf hinaus, daß Kündigungsschutz (§ 9) und Hypothekenmoratorium (§ 11) kurzfristig verlängert werden, aber dem *Gläubiger* die Möglichkeit gegeben wird, sich durch eine richterliche Entscheidung von der gesetzlichen Stillhaltepflicht freistellen zu lassen. Das kommt für die verlängerten Kündigungsbeschränkungen in dem § 10 und für das verlängerte Moratorium in dem § 11 durch die Verweisung auf die Notverordnung vom 11. November 1932 zum Ausdruck, in deren §§ 2 ff. das Gläubigerrecht geregelt ist. Auch sonst stimmen die für den Kündigungsschutz und das Moratorium vorgesehenen Vorschriften mit der vorjährigen Regelung in den Einzelheiten überein bis auf die folgenden beiden Änderungen. Das Moratorium (§ 11) soll um ein und ein viertel Jahr verlängert werden, um die Fälligkeiten, die nach Ablauf des um *ein Jahr* verlängerten Kündigungsschutzes (§ 9) eintreten, und die Fälligkeiten, die mit Ablauf des Morato-

⁷ Gläubiger einer aufgewerteten Hypothek oder persönlichen Forderung. Regelung durch das Gesetz über die Zahlungsfrist in Aufwertungssachen vom 12. 6. 33 (RGBl. I S. 359); vgl. ARH I/1, Nr. 156 P. 6. Zu den Aufwertungsgesetzen vom 16. 7. 25 (RGBl. I S. 117, 137) s. im einzelnen ARW, Kab. Luther I/II, Nrr. 327, 332, 335 P. 2, 344, 348 P. 1.

⁸ Näheres s. Dok. Nrr. 81, 85 P. 7.

⁹ Die Absenkung wurde den Hauszinssteuerpflichtigen jedoch vorenthalten; s. Dok. Nr. 133 P. 4a.

riums frei werden, um ein Vierteljahr auseinanderzulegen. Außerdem werden die Abzahlungen, die auf Hauszinssteuerablösungshypotheken zu leisten sind, aus dem Moratorium herausgenommen (§ 11 Abs. 3).

3. Über die Zweckmäßigkeit der in den Entwurf aufgenommenen Befugnis des Schuldners, Anstaltshypotheken durch Hingabe von Schuldverschreibungen abzulösen (§§ 12, 13)¹⁰, gehen die Meinungen auseinander. Der Entwurf steht auf dem Standpunkt, daß auf diese sog. Natura[l]tilgung, die einen Anreiz für den Schuldner zur Schuldentilgung bietet, als Hilfsmittel der Schuldenbereinigung nicht verzichtet werden sollte¹¹.

4. Nach den bisherigen Erfahrungen ist anzunehmen, daß die vorgeschlagene Fälligkeitsregelung ausreichend und erforderlich ist, um den Schwierigkeiten zu begegnen, die sich aus einer Häufung von Fälligkeiten ergeben könnten. Immerhin ist nicht zu verkennen, daß es Einzelfälle geben wird, in denen dem Gläubiger das Kapital billigerweise nicht mehr vorenthalten werden kann, obwohl der Schuldner aus eigenen Kräften nicht in der Lage ist, den Gläubiger zu befriedigen. In solchen Fällen kommt es auf eine wohlverstandene Hilfe der geldausleihenden Anstalten an. In ihrer Hand wird es liegen, einen Schuldner, der eine ausreichende Sicherheit geben kann, aus unverschuldeter Notlage zu befreien. Nach den Erörterungen mit den Fachgruppe der Kreditanstalten über den Entwurf darf erwartet werden, daß sich die Anstalten mit ihren verfügbaren Mitteln bereitwillig in den Dienst der Umschuldung stellen werden.

[...]¹²

¹⁰ § 12 des Entwurfs berechnete Hypotheken- und Grundschuldner bei denjenigen Hypothekenbanken, Schiffspfandbriefbanken und öff.-rechtl. Kreditinstituten, welche aufgrund dieser Sicherheiten Schuldverschreibungen ausgegeben hatten, ihre Hypotheken und Grundschulden bis zum 31. 12. 35 durch Hingabe gleichartiger Schuldverschreibungen der Gläubigeranstalt zu tilgen. § 13 sah eine entsprechende Regelung auch für die öff.-rechtl. Grundkredit- und Ablösungsanstalten vor.

¹¹ Die §§12 und 13 wurden in der endgültigen Fassung des Gesetzes fallen gelassen; s. Dok. Nr. 62.

¹² Folgt: Einzelbegründung; R 43 II/239, Bl. 99 f. Fortgang s. Dok. Nr. 62; Verabschiedung im Kabinettt: Dok. Nr. 64 P. 16.

Zitierhinweis

Nr. 61 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Zweiten Gesetzes über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs. 12. Dezember 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d061>